

# CONDICIONES DE COTIZACIÓN

## “CAMBIO DE CRISTAL EN VENTANA DE SALA DE AUDIENCIAS DEL 24° Y 3° JUZGADOS CIVILES DE SANTIAGO UBICADO EN EDIFICIO HUÉRFANOS N° 1409.”

Administración Zonal de Santiago

### Identificación del Proceso:

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Procedimiento:       | Compra Ágil                                                          |
| Fundamento legal:    | Ley N° 19.886 mod. por Ley N° 21.634 y Reglamento CAPJ               |
| Monto estimado:      | Igual o inferior a 100 UTM (presupuesto disponible incluido IVA)     |
| Tipo de contrato:    | Ejecución de obras de mantención de simple y objetiva especificación |
| Formalización:       | Emisión y aceptación de Orden de Compra                              |
| Recinto / Ubicación: | Huérfanos N°1409                                                     |
| Unidad requirente:   | Administración Zonal de Santiago                                     |
| Dirección mandante:  | Compañía de Jesús N° 1325, Santiago Centro                           |
| RUT mandante:        | 60.301.001-9                                                         |

### 1. ALCANCES

Las presentes Condiciones de Cotización regulan los procedimientos, materiales, calidad de ejecución y exigencias técnicas a los cuales deberá ajustarse el servicio **denominado "Cambio de cristal en ventanas de salas de audiencias del 24° - 3° Juzgados Civiles de Santiago ubicado en edificio Huérfanos n° 1409"**, a ejecutarse en las dependencias indicadas.

#### Descripción General

Los trabajos consisten en la ejecución de obras de mantención menores en recintos del Poder Judicial, contemplando:

Se requiere realizar el cambio del cristal de una ventana ubicada en la sala de audiencias del 24° y 3° Juzgado Civil de Santiago, emplazada en el edificio ubicado en Huérfanos N.° 1409.

Los trabajos contemplan el desmontaje del cristal existente, el cual presenta fisuras y astillamiento, condiciones que representan un riesgo durante su manipulación. Por lo anterior, su retiro deberá ejecutarse considerando todas las medidas de seguridad necesarias para proteger al personal encargado de la intervención, incluyendo el uso de elementos de protección personal (EPP), herramientas adecuadas y procedimientos que eviten accidentes o daños a las instalaciones.

Asimismo, se considera la reposición del cristal mediante la instalación de un elemento nuevo, el cual deberá cumplir con las dimensiones, características técnicas, calidad y especificaciones establecidas en los presentes Términos de Referencia. La instalación deberá garantizar un correcto ajuste, sellado y terminación, dejando la ventana completamente operativa y en óptimas condiciones de funcionamiento.

Lo anterior se ejecutará para habilitar los tribunales con necesidad de mejorar las condiciones requeridas de confort energético con las reparaciones requeridas para su buen y seguro funcionamiento del tribunal.

El oferente deberá cumplir íntegramente con la ejecución de los trabajos, garantizar la calidad de los mismos y dar cumplimiento a las exigencias técnicas de los materiales a utilizar. Esta obligación se asume con el solo hecho de presentar cotización en este proceso de Compra Ágil, siendo responsabilidad del oferente contar con información previa suficiente.

## Cumplimiento de Seguridad y Protecciones

El contratista deberá resguardar la seguridad de sus trabajadores y de terceros. Considerando que los trabajos se realizarán en recintos habilitados y operativos, deberá tener especial cuidado en:

- Utilización de elementos de protección personal (EPP) adecuados y certificados.
- Protección de revestimientos, mobiliario, equipos, materiales y sectores no intervenidos mediante polietileno y cartón.
- Delimitación y señalización de las zonas de trabajo durante toda la ejecución.
- Retiro diario de residuos y escombros, no aceptándose sectores sucios producto de las obras.

El contratista será el único responsable de verificar y velar por el cumplimiento de lo encomendado en las presentes Condiciones de Cotización. La coordinación del servicio se realizará con el oferente seleccionado una vez enviada la Orden de Compra por parte de la Corporación a proveedor, el cual tendrá un plazo máximo de 3 días para aceptar orden de compra correspondiente, de lo contrario la Corporación podrá realizar una Re adjudicación de los trabajos con un nuevo proveedor.

*Nota: El incumplimiento de las medidas de seguridad establecidas podrá ser causal de término anticipado de la Orden de Compra, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.*

## 2. PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES

Los proveedores deberán enviar su cotización a través del Sistema de Información de Compras Públicas ([www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)) dentro del plazo establecido en el llamado, conforme al artículo 55 del Reglamento CAPJ.

Se deberá completar el **Anexo N°1 — Itemizado**, adjunto al proceso. El oferente que no lo presente o lo presente incompleto quedará inadmisibles.

El Anexo deberá indicar obligatoriamente:

- Precio según lo establecido en Anexo N°1
- Plazo de ejecución en días corridos, contados desde la aceptación de la Orden de Compra (plazo 3 días para su aceptación en portal mercado publico).
- Validez de la oferta: mínimo 30 días corridos
- Datos del oferente: razón social, RUT, representante legal, teléfono y correo electrónico de contacto.
- Garantía del servicio

La oferta deberá incluir todos los gastos asociados a la ejecución de los trabajos: materiales, mano de obra, herramientas, equipos, logística, EPP, aseo y retiro de escombros. El monto disponible para la contratación es reservado.

Se tendrán por no escritas las remisiones que efectúen los oferentes a enlaces o páginas web para completar la oferta.

## 3. PLAZO Y HORARIO DE EJECUCIÓN

Se establece como plazo máximo de ejecución

**2 días corridos**

Éstos deberán ser contados desde la aceptación de la Orden de Compra y/o según acuerdo entre las partes. El proponente podrá ofertar un plazo menor al establecido.

Debido a que las instalaciones se encuentran en funcionamiento, será esencial una adecuada coordinación y plan de trabajo. No se aceptarán sectores sucios al término de cada jornada.

### Horario de Ejecución

- Lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas, previa coordinación antes de su inicio.
- Sábado domingo 09:30 a 18:00 horas, previa coordinación.

Se deberá establecer coordinación previa con el profesional encargado del Mandante antes del inicio de los trabajos. El contratista deberá contemplar una correcta gestión de su personal e informar cualquier modificación al horario acordado.

Dado que las instalaciones se encuentran operativas, el contratista deberá contemplar una adecuada planificación y manejo de su personal.

Oferente debera contemplar la entrega de los trabajos a engragado de edificio, si los trabajos se desarrollan fin de semana, oferente concurrira dia lunes en jornada am ha realizar entrega de los trabajos realizados con respaldos tecnicos como orden de servicio informe correspondiente, el no cumplimiento de esta instrucción sera motivo de multa.

### **Multas por Atraso**

La Corporación aplicará una multa de **1 UF por cada día de atraso** en la entrega del servicio, contado desde el día siguiente al vencimiento del plazo comprometido., o por el no cumplimiento de instrucción indicada mediante los presentes términos de referencia., El valor de la UF será el vigente al día de notificación por correo electrónico.

El tope máximo de multas aplicables no podrá superar el 30% del precio total neto de la Orden de Compra, conforme al artículo 97 del Reglamento CAPJ. Si se sobrepasare dicho umbral, la Corporación podrá poner término anticipado a la Orden de Compra.

Procedimiento de aplicación de multa (Art. 97 Reglamento CAPJ):

- La Corporación comunicará por escrito su decisión al adjudicatario, indicando monto y fundamento.
- El adjudicatario dispondrá de 5 días hábiles para presentar sus descargos.
- La Corporación resolverá mediante acto administrativo fundado, el que se pronunciará sobre los descargos y se publicará en el Sistema de Información.
- El cobro de la multa se realizará mediante descuento en la factura correspondiente o se cobrará administrativamente, según corresponda.

La Corporación no podrá proceder al cobro de multas en caso de que adeude al mismo proveedor el pago de prestaciones devengadas durante los meses anteriores al hecho sancionado (Art. 97 Reglamento). Los retrasos debidamente justificados por causas de fuerza mayor serán revisados por CAPJ.

## **4. TÉRMINO ANTICIPADO**

---

La Corporación podrá terminar anticipadamente la Orden de Compra, por acto administrativo fundado, conforme al artículo 89 del Reglamento CAPJ, concordante con la Ley N° 19.886. Las causales incluyen:

- Muerte o incapacidad sobreviniente del proveedor (persona natural) o extinción de la personalidad jurídica.
- Resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el proveedor no se encuentre en mora.
- Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor.
- Estado de notoria insolvencia del contratante.
- Imposibilidad de ejecutar el objeto contratado en los términos pactados.
- Exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
- Ofrecer, prometer, entregar, recibir o solicitar bienes o valores para influir en la actuación de funcionarios de la Corporación.
- Término de giro del contratista.
- Condena por delito que merezca pena aflictiva (contratista persona natural o representantes legales).
- Incurrir en prácticas indebidas en el contexto de la cesión de facturas.
- Inhabilidad sobreviniente para contratar con organismos del Estado.
- Pérdida sobreviniente del objeto de la contratación.

Los actos administrativos que dispongan el término anticipado deberán ser fundados y publicados en el Sistema de Información dentro de las 24 horas siguientes a su dictación (Art. 90 Reglamento). Si la terminación afectare la continuidad del servicio, podrá disponerse de forma parcializada.

## **5. CONTROL DE LOS TRABAJOS**

---

La Unidad Técnica de la Administración Zonal de Santiago revisará y resolverá cualquier duda que pueda suscitarse respecto de los trabajos, calidad o tipo de materiales a emplear, así como cualquier interpretación de las presentes Condiciones de Cotización.

El contratista deberá otorgar las facilidades que sean necesarias para la inspección de los trabajos en cualquier momento durante su ejecución. La recepción conforme de los trabajos será emitida por escrito por el profesional encargado del Mandante y constituirá el documento habilitante para el inicio del proceso de pago (Art. 92 y 93 Reglamento CAPJ).

## 6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los trabajos corresponden al cambio de los cristales de las ventanas de la sala de audiencias del 24° y 3° Juzgados Civiles de Santiago, debido a que los cristales existentes presentan fisuras y astillamiento, constituyendo un riesgo para los usuarios y funcionarios del edificio. Por lo anterior, su reemplazo reviste carácter de urgente.

El servicio deberá considerar el retiro del cristal existente, la limpieza del vano y la posterior instalación del nuevo cristal. El desmontaje solo podrá efectuarse una vez que el cristal de reposición se encuentre disponible en obra, con el fin de evitar que la ventana permanezca sin protección. Asimismo, el contratista deberá proteger los pavimentos y elementos existentes, adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para resguardar a los trabajadores y usuarios del edificio, y retirar los residuos generados por la intervención.

### 6.1 Desmontaje de cristales

Se realizará mediante el corte de sellos y retiro de los junquillos de aluminio para proceder al desmontaje del cristal existente. Todo el material retirado deberá ser evacuado y dispuesto por el contratista en un lugar autorizado, no permitiéndose su disposición en las dependencias del edificio.

### 6.2 Suministro e instalación de cristal nuevo

Se considera la fabricación e instalación de cristales laminados de 6 mm, tinte bronce con terminación espejada hacia la cara exterior. En caso de no existir disponibilidad en el mercado, se aceptará un cristal laminado de 5 mm más una lámina de seguridad de 1 mm, manteniendo las mismas características de terminación.

Las dimensiones referenciales son:

- **24° Juzgado Civil:** 1,34 x 1,43 m.
- **3° Juzgado Civil:** 1,19 x 1,43 m.

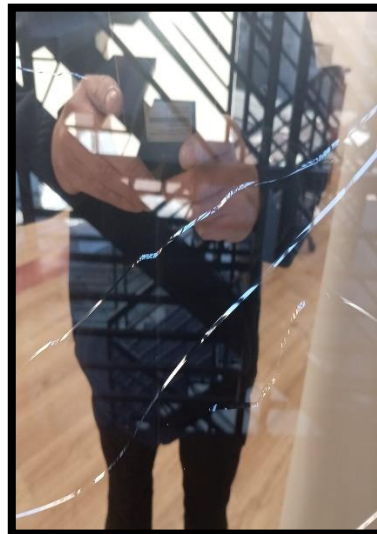
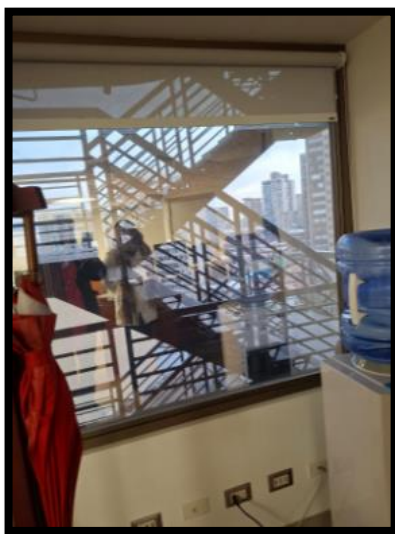
El contratista deberá verificar las medidas en terreno antes de fabricar los cristales.

La instalación deberá realizarse mediante burlete, cordón de silicona color bronce y reinstalación de los junquillos, garantizando una correcta fijación y estanqueidad, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

### 6.3 Limpieza

Al término de los trabajos, el contratista deberá efectuar la limpieza completa del sector intervenido y retirar todos los residuos generados, especialmente los restos de cristal, los cuales no podrán ser depositados en los basureros del edificio.

#### *Fotografías referenciales*



## 7. GARANTÍA DE LOS TRABAJOS

---

Conforme a los artículos 82 y 83 del Reglamento CAPJ, el contratista deberá garantizar que los trabajos ejecutados y los materiales empleados se encuentran libres de defectos de fabricación o instalación y son aptos para el uso al que están destinados.

El ejercicio de los derechos de garantía podrá hacerse efectivo ante el proveedor dentro de los **3 meses** siguientes a la fecha de recepción conforme, salvo que el contratista haya ofertado expresamente un plazo mayor. Dentro del plazo de garantía, la Corporación podrá optar por:

- La reparación gratuita del trabajo defectuoso.
- La reposición o corrección del elemento que presente deficiencias.
- La devolución proporcional del precio pagado por la partida con defecto.

## 8. SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

---

La Corporación seleccionará la cotización más conveniente para sus intereses institucionales, conforme al artículo 55 del Reglamento CAPJ. El criterio principal es el **menor precio total IVA incluido** de la cotización.

Si la Corporación no seleccionare al proveedor de menor precio, deberá fundamentar su decisión en el Sistema de Información, dejando constancia en la Orden de Compra, considerando factores tales como plazo de ejecución, cobertura de partidas ofertadas u otras condiciones relevantes.

En igualdad de condiciones, se preferirá al proveedor que tenga la calidad de empresa de menor tamaño (Ley N° 20.416) o proveedor local con domicilio en la Región Metropolitana, conforme a los artículos 55 y 132 del Reglamento CAPJ.

La Corporación podrá declarar desierto el proceso si ninguna cotización resulta conveniente a sus intereses institucionales.

## 9. OTRAS CONSIDERACIONES

---

- El oferente deberá incluir en su cotización todos los gastos asociados: materiales, mano de obra, herramientas, logística, EPP, aseo y retiro de escombros.
- El oferente deberá ingresar un correo electrónico de contacto válido en la cotización.
- El plazo ofertado deberá incluir la logística de los trabajos y gestión de personal.
- El contratista será responsable de gestionar los permisos internos de acceso al recinto que sean necesarios, en coordinación con la Administración del edificio.
- Cualquier trabajo adicional no contemplado en el Anexo N°1 deberá ser previamente autorizado por escrito por la Unidad Técnica del Mandante.
- El monto disponible para la contratación es reservado.

## 10. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES

---

La sola presentación de la cotización implicará la aceptación íntegra e incondicional de todas las condiciones establecidas en el presente documento, así como de las normas del Reglamento de Contratación Pública del Poder Judicial y la Corporación Administrativa del Poder Judicial según la Ley N° 19.886 (Acta N° 932, 5 de diciembre de 2024) y de la Ley N° 19.886 y sus modificaciones.

## 11. PROCESO DE FACTURACIÓN Y PAGO

---

La empresa deberá facturar los trabajos una vez finalizados y subsanadas todas las observaciones, y **solo cuando cuente con el certificado de recepción conforme** emitido por el Mandante, conforme al artículo 93 del Reglamento CAPJ.

El pago se efectuará dentro de los **30 días corridos** siguientes a la recepción de la factura, previa certificación de recepción conforme.

Documentación requerida para facturar:

- Informe de trabajos realizados.

- Acta de recepción conforme y Orden de servicio de trabajos realizados.
- Certificado F 30 correspondiente al mes de ejecución de los trabajos.

**Datos de Facturación:**

- Razón Social: Corporación Administrativa del Poder Judicial
- RUT: 60.301.001-9
- Dirección: Compañía de Jesús N° 1325, Santiago
- Giro: Gobierno Central

Será causal de rechazo automático por el sistema no indicar la dirección antes señalada como dato receptor en la factura.

La factura deberá enviarse en formato XML al correo [60301001-9@prd.inbox.febos.cl](mailto:60301001-9@prd.inbox.febos.cl) , dentro de las 72 horas desde su envío al SII. El sistema rechazará automáticamente las facturas no recepcionadas en dicho plazo.

La documentación de respaldo deberá enviarse al correo: [facturas\\_zonalsantiago@pjud.cl](mailto:facturas_zonalsantiago@pjud.cl)

En caso de resultar adjudicado, el proveedor deberá completar la ficha de proveedores enviada vía correo electrónico, incluyendo los datos bancarios para transferencia o pago.